

0000077-24.2022.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... que o acusado Ueslei anunciou o roubo.

A grave ameaça restou caracterizada pelo próprio anúncio do roubo, quando a vítima, após negar uma moeda, presenciou Ueslei abrir a porta do veículo obrigando-a a sentar no banco traseiro, para subtrair o automóvel.

Tais circunstâncias restaram elucidas pelas declarações da ofendida, o qual goza de especial importância já que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000077-24.2022.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000077-24.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022368/2021 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 15864296 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 1114/21/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2022368 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

UESLEI CAPORALINI SAMPAIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Aparecido Braga Jorge e Ueslei Caporalini Sampaio, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, II c.c. 14, II todos do Código Penal.

Quanto ao primeiro, o devido processo legal ainda segue marcha (feito nº 1500122-68.2021.8.26.0594), sendo o presente desmembramento daquele decorrente (decisão de fls. 219).

Segundo a denúncia, os acusados no dia 25 de janeiro de 2021, às 19h, na Rua Primeiro de Agosto, quadra 08, bairro Alto Higienópolis, na cidade de Bauru-SP, com unidade de desígnios, tentaram subtrair o veículo GM/Tracker da vítima Silvia

Regina Sanches, mediante violência e grave ameaça, não se consumando por circunstâncias alheias às suas vontades.

Boletim de ocorrência (fls. 26/28), relatório policial final (fls. 56/57).

O acusado foi preso em flagrante (fls. 09/10).

Da análise formal da prisão, foi o ato flagrancial convertido em preventiva (fls. 58/63).

Pela decisão de fls. 70/72 foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi citado (fls. 86), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 110/111.

Na decisão de fls. 118/119 foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 149/151 foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 153/157 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como pela constatação da péssima conduta social e relevante culpabilidade, valorando-se, também, o concurso de agentes, a tentativa (esta no patamar mínimo), fixando-se o regime inicial fechado.

Já a Defesa às fls. 168/172 citou que o acusado não praticou a agressão, o que deve ser valorado de acordo com sua culpabilidade, tendo em vista que não há liame subjetivo, aplicando-se, no aspecto, o in dubio pro reo, para reconhecer a participação de menor importância. Pugnou, ainda, pela constatação da atenuante genérica, em face, em suma, do vício em entorpecentes, da tentativa no máximo patamar, e pela fixação de regime mais brando para cumprimento da reprimenda.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De prêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 26/28), relatório policial final (fls. 56/57).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Silvia Regina Sanches Monteiro Barbosa, ouvida sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), disse, em síntese, que estacionou seu veículo na Praça Rui Barbosa para ir até o banco, quando o acusado Ueslei pediu para cuidar de seu carro. Afirmou que recusou o pedido, tendo em vista que a filha estava no interior do veículo. Informou que, ao retornar da agência, o mesmo acusado novamente pediu uma moeda, mas, ao negar, ele anunciou o 'assalto'. Informou que Ueslei abriu a porta traseira do carro para que ela entrasse, contudo, na ocasião, a filha saiu. Esclareceu que o acusado reiterou o 'assalto', quando pediu ajuda para um ciclista que passava na via, ocasião em que Aparecido desferiu um soco na boca de Silvia. Mencionou que policiais que passavam pelo local prenderam os acusados, enquanto outros milicianos socorreram sua filha. Reconheceu os acusados como autores do roubo.

O policial militar Rodrigo Fabiano Ortiz, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse, em resumo, que foram acionados via COPOM, e, quando chegaram ao local, verificaram que os acusados já estavam cercados por cidadãos. Afirmou que os acusados resistiram à prisão, sendo que Aparecido, já preso, os ameaçou e ofendeu. Informou que a ofendida reconheceu os acusados e que Aparecido acertou um soco na filha da vítima, ferindo a boca dela.

O policial militar Marcelo Wanderlei Barreira, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), disse, em resumo, que foram acionados via COPOM em razão de tentativa de roubo. Afirmou os acusados estavam detidos pela população, sendo que Aparecido desferiu um soco (que produziu grande ferimento na boca), contra Ana Carolina, filha da ofendida. Informou que os acusados resistiram à prisão.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há

qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado Ueslei Caporalini Sampaio, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) disse, em resumo, que estava sob efeito de droga e bebida desde quinta-feira, e não se recorda se anunciou o 'assalto'. Afirmou que estava sozinho. Informou que a ofendida saía do carro quando perguntou se podia olhar o 'carro', quando ela disse que não. Esclareceu que Aparecido 'xingou' o policial Marcelo. De acordo com a prova colhida, forçoso convir que o acusado Ueslei anunciou o roubo.

A grave ameaça restou caracterizada pelo próprio anúncio do roubo, quando a vítima, após negar uma moeda, presenciou Ueslei abrir a porta do veículo obrigando-a a sentar no banco traseiro, para subtrair o automóvel.

Tais circunstâncias restaram elucidas pelas declarações da ofendida, o qual goza de especial importância já que os roubos normalmente são consumados na clandestinidade.

Nessa seara:

ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. ROUBO - SUBTRAÇÃO COM GRAVE AMEAÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE: Quando demonstrada a existência de grave ameaça para a subtração, ainda que não tenha havido violência, não há falar-se em desclassificação do delito de roubo para furto.

(TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)

Outrossim, a tese de participação de menor importância alegada pela Douta e sempre Combativa Defesa do acusado não pode ser acatada.

Como dito, foi Ueslei que anunciou o roubo.

Depois, sem a efetiva e necessária coautoria de Aparecido, inclusive com a agressão da filha da ofendida, o roubo não teria ocorrido da forma praticada.

É dizer, as três mulheres que ocupavam o carro (ofendida, filha e mãe, idosa) jamais seriam subjugadas sem a necessária presença de ambos os acusados.

Importante mencionar que o "liame subjetivo" está delineado pelo fato de Ueslei (ainda que tenha mencionado não se lembrar do cometimento do delito), ter afirmado

que Aparecido estava no local, e, mais, que ele 'xingou' os policiais. Em outras palavras, o acusado Ueslei deve responder na medida de sua culpabilidade, já que concorreu para a prática (art. 29 "caput" do Código Penal).

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente. 2. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. 3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa, bem como sua imprescindibilidade para a consumação do crime de roubo, inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 163794 MS 2012/0077457-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Sob outro aspecto, deve o réu permanecer custodiado.

O acusado cometeu roubo contra vítima que estava impossibilitada de qualquer reação, dada as circunstâncias fáticas.

Em acréscimo, a filha dela (vítima) foi agredida pelo comparsa do réu.

Por fim, o delito foi cometido à noite, em efetivo prejuízo à ofendida.

Por isso, as circunstâncias do caso concreto denotam que a ordem pública deve ser preservada.

Nessa senda:

Ementa: 1-) "Habeas Corpus" com indeferimento de liminar. Roubo tentado. 2-) Pleito para concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. 3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública. 4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu. 5-) Situação de pandemia em razão da disseminação do vírus COVID-19 não autoriza a revogação automática da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário. 6-) Ordem denegada.

(TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus nº 2228247-41.2021.8.26.0000, relator Tetsuzo Namba, julgado em 22/10/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Verifica-se que a matéria aventada no presente agravo, qual seja, nulidade decorrente da inobservância de prazo legal (24 horas) para comunicação do flagrante à autoridade judicial, não foi suscitada por ocasião da interposição do recurso ordinário habeas corpus, bem como no ato coator, tratando-se de inovação recursal.

III - In casu, não foi comprovada, ab initio, patente ilegalidade ou teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva do ora agravante, considerando que o d. juízo de primeiro grau ressaltou a necessidade da medida para garantia a ordem pública, em razão do modus operandi empregado, consistente em grave ameaça à vítima, uma mulher que trafegava pela via pública com seus pertences, em concursos de agentes e, ainda, com indicação de que portavam arma de fogo, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ, 5ª Turma, AgRg no RHC 121958 / SE, relator ministro Felix Fischer, julgado em 12/05/2020)

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, culpabilidade, circunstâncias e consequências não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, deve a pena permanecer no mínimo legal, isto é, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na intermediária, não é possível valorar a atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.

Com efeito, o efeito de droga é produto de comportamento ilícito (consumo de entorpecente).

Sob outro aspecto, o fato do acusado estar embriagado, dá ensejo, quando muito à aplicação da teoria da actio libera in causa, sem repercussão na reprimenda, nos termos do art. 28, II do Código Penal.

Na derradeira, presente a majorante do concurso de agentes.

Assim, majoro a pena em 1/3, atingindo, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ainda na fase final, o crime deve ser considerado tentado.

E, sob minha ótica, o iter criminis percorrido foi máximo.

É dos autos que a vítima teve o roubo anunciado ao sair do banco.

Logo depois, teria sido obrigada a ir ao banco de trás do veículo.

Contudo, subitamente, a filha da ofendida saiu do carro e pediu socorro (tanto que levou um soco), e, prontamente, policiais à paisana e populares detiveram os acusados.

É dizer, os acusados estiveram a ponto de consumir o delito, o que se denota da dinâmica descrita.

Por isso, diminuo a pena em 1/3, totalizando, em definitivo, 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado.

Com efeito, o crime foi cometido à noite, em concurso de agentes, ocasião em que uma mulher foi agredida.

Por isso, o regime mais grave é o único capaz de reprovar o delito e ressocializar o acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Definiu a jurisprudência desta Corte que, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que comporta a pena, é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

2. No presente caso, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o regime inicial fechado foi aplicado de forma idônea, em razão da gravidade concreta

do crime. O Tribunal a quo enfatizou o modus operandi do delito, o qual extrapolou a prática delituesa comum para o tipo, tendo em vista a existência de agressão física contra a vítima.

3. Nesse sentido, em que pese caracterizar a violência elementar do tipo de roubo, tal circunstância casuística também pode ser empregada para fins de fixação do regime prisional recrudescido, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte. (AgRg no AREsp n. 972.384/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 518440 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 28/04/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu UESLEI CAPORALINI SAMPAIO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II c.c. 14, II do Código Penal.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA